

Carf livra contribuintes de pagar contribuição previdenciária sobre planos de stock options

Decisões da 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção aplicaram entendimento do STJ, mas sobre IRPF

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

10/03/2026 05h04 · Atualizado há um dia

Presentear matéria



Maurício Faro: o grande indutor da mudança de posição foi o julgamento do STJ, apesar de ser sobre Imposto de Renda — Foto: Leo Pinheiro/Valor

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**Carf**) passou a livrar **contribuintes** do pagamento de **contribuições previdenciárias** sobre **planos** de **opção** de **compra** de **ações**, as **stock options**. As **decisões**, da **1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção**, aplicaram entendimento do Superior Tribunal de Justiça (**STJ**) sobre **Imposto de Renda** (IRPF), por ainda não haver **precedente vinculante** sobre as **contribuições** ao **INSS**.

Os planos de stock options, previstos no artigo 168 da Lei das S/A, de nº 6.404/1976, servem como incentivo para reter empregados de companhias abertas. Eles podem comprar participação na empresa por um preço prefixado e ter carência para a venda.

Leia também:

Morre Castello Branco, fundador do Patria, que dizia que 'Brasil não é para amadores'

Caso Master: Ministros veem episódio com Moraes 'mais grave' que o de Toffoli e citam 'clima péssimo' no STF

Em 2024, a 1ª Seção do STJ definiu, por meio de recursos repetitivos, que os planos de stock options têm natureza mercantil, não salarial. Portanto, o IRPF não incidiria no momento da aquisição das ações, mas somente na

obtenção de ganho de capital com a venda (Tema 1226). Se não se trata de remuneração, entendeu o Carf, também não incide contribuição ao INSS

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação



Cidadania

repetitivos (Tema 1379). A questão está na pauta da 1ª Seção, que vai se debruçar sobre o assunto pela primeira vez, segundo especialistas.

LEIA MAIS: [Carf julga multa milionária aplicada à Unilever](#)

Na seara trabalhista, o entendimento também é de que não há natureza salarial. Mas nos julgamentos tributários administrativos, ainda prevalece entendimento contrário.

O panorama parece ter começado a mudar em 2024. Em julgamento realizado em agosto, o entendimento foi o de que pagamentos efetuados a empregados por meio de opção de compra de ações não caracterizam hipótese de incidência de contribuição previdenciária. Por quatro votos a dois, os conselheiros consideraram que o julgamento do Tema 1.226 pelo STJ, apesar de tratar unicamente de Imposto de Renda, determinou, em suas razões de decidir, a natureza mercantil dos contratos (processo nº 15746.727105/2022-87).

O relator, conselheiro Fernando Gomes Favacho, diz em seu voto que, em julgamentos anteriores, já se posicionou a favor da tributação em casos similares, mas que, independentemente da questão fática, o panorama jurídico foi modificado e cita a decisão do STJ.

“Apesar de o assunto ali tratado corresponder a IRPF, a matéria expressa o entendimento da Corte Superior no sentido da natureza mercantil dos contratos celebrados - restando afastada a natureza remuneratória”, afirma.

Em seu voto, Favacho destaca ainda que ficou demonstrada a existência de risco, já que o preço do exercício estava atrelado ao valor médio do mercado e havia cláusula de “lock-up” para metade dos papéis, que impedia a venda deles por um período mínimo, expondo o adquirente à volatilidade do mercado. Também verifica-se, acrescenta, a voluntariedade e a onerosidade, pois os participantes não estavam obrigados a participar dos planos, e se fizessem a opção, ficavam obrigados a pagar pelas ações para exercer o direito.

Em julgamento posterior, em novembro, a turma decidiu da mesma forma. O relator, conselheiro Thiago Álvares Feital, disse que a decisão do STJ não vincula o Carf por não ter transitado em julgado e que o caso travava de Imposto de Renda. Contudo, afirma, as razões daquela decisão podem ser adotadas desde a sua publicação, servindo como referência (processo nº 13603.720891/2013-08).

“Em parte, isso se dá pelo dever de coerência que se espera das instituições jurídicas”, diz. O relator acrescenta que também não vê como poderia chegar a uma conclusão diferente daquela a que o tribunal chegou, mesmo tratando

Menu



ECONÔMICO
Valor

Legislação



Cidadania

“Sob pena de se criar uma interpretação esquizofrênica do instituto ou bem se reconhece que ele tem natureza mercantil ou se admite que tenha natureza remuneratória. A decisão do STJ foi no primeiro sentido”, afirma.

De acordo com Maurício Faro, sócio do BMA Advogados, que defendeu o contribuinte em um dos casos no Carf, o grande indutor da mudança de posição foi o julgamento do STJ, apesar de ser sobre Imposto de Renda. “O repetitivo define que planos de stock options para fins de IRPF têm natureza mercantil, e não remuneratória. Então, o pressuposto para exigir contribuição previdenciária seria o mesmo, ter natureza remuneratória”, diz.

Leandro Cabral, sócio do Velloza Advogados, lembra que o voto vencedor nas decisões destaca os requisitos que o STJ definiu para caracterizar natureza mercantil: onerosidade, risco e voluntariedade. Cabral afirma que, antes desses julgados, houve algumas decisões que anularam autuações sobre a incidência previdenciária em stock options por causa de erro da fiscalização quanto ao momento do fator que gera a cobrança de tributo. “Essas duas decisões analisaram o mérito propriamente dito”, diz.

Em nota, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) afirma que o entendimento da 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção do Carf nos processos foi de aplicar julgado do STJ que não vincula o órgão por ausência de trânsito em julgado do acórdão e também porque o tema tinha por objeto o IRPF.

Para a procuradoria, não é possível aplicar o entendimento do STJ às contribuições previdenciárias, pois se trata de tributo diverso. “A PGFN considera que o STJ não classificou todos os planos de stock options como mercantis de forma automática. O Tema 1226 estabeleceu critérios para que o julgador analise o caso concreto. Assim, a natureza mercantil depende da presença de características específicas no contrato, e não de uma regra geral para todos os casos”, diz.

< [Mais recente](#)

[Próxima](#) >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE](#) >

Kit Intensos - 70 cafés

Delicie-se com as notas aveludadas dos cafés intensos mais vendidos da Nespresso. Esta seleção contém 70 cápsulas: 10 Ispirazione Ristretto Italiano, 10 Ispirazione Firenz...

Nespresso | Patrocinado

[Clique](#)

Kit de alarme com câmera Wi-Fi: preço inacreditável por tempo limitado!

O alarme mais moderno do mercado, agora por até 40% de desconto.

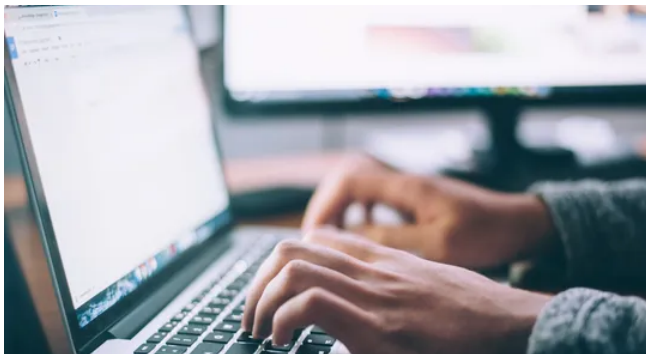
Verisure | Patrocinado

[Saiba Mais](#)

Ana Paula Renault mostra seu carro em 2026 com orgulho

App Cute | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**



MP-RJ pede que Estado crie banco de dados para identificar devedores contumazes

Além disso, o Ministério Público pediu que a Sefaz-RJ e PGE-RJ adotem medidas para identificar, monitorar e comunicar condutas que evidenciem fraude fiscal estruturada e contumácia delitiva

11/03/2026, 16:28 — Em Brasil



Trump diz que EUA destruíram 28 navios lançaminas do Irã

Questionado por jornalistas, Trump reiterou afirmações feitas nos últimos dias de que a operação militar contra o Irã durará "apenas algumas semanas"

11/03/2026, 16:25 — Em Mundo



Bolsas de Nova York recuam com temores sobre inflação, mesmo após CPI de fevereiro em linha com o esperado

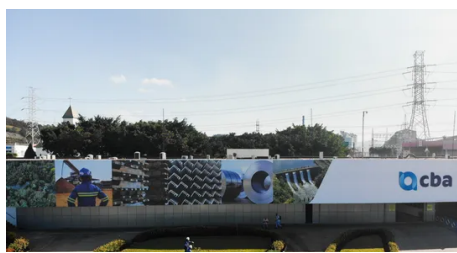
11/03/2026, 16:22 — Em Finanças



Trégua depende de que EUA e Israel se comprometam a não realizar novos ataques, diz Irã

A guerra entre EUA-Israel e Irã, iniciada em 28 de fevereiro, mostra poucos sinais de uma desescalada iminente

11/03/2026, 16:19 — Em Mundo



Superintendência-Geral do Cade aprova venda da CBA pela Votorantim

Segundo os técnicos do órgão, o negócio “não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial”; caso o Tribunal do Cade não conteste em até 15 dias, o negócio terá o aval final

11/03/2026, 16:19 — Em Empresas



Em meio à crise do caso Master, BRB sofre baixa no conselho de administração

Segundo o banco, não foram informadas razões para a decisão do conselho

11/03/2026, 16:16 — Em Finanças



STJ veda planos de saúde limitarem ou

Menu

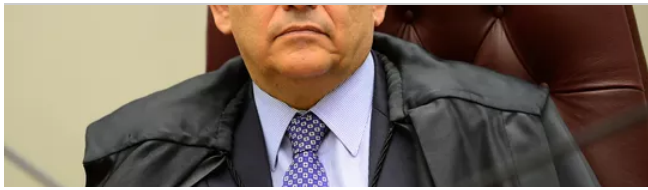


Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Ministros da 2ª Seção concluíram que contratos que prevejam limitação do número de terapias são ilegais

11/03/2026, 16:09 — Em Legislação



Toffoli é sorteado relator de ação no STF que pede instalação da CPI do Master

Apesar da saída da relatoria dos inquéritos que apuravam fraudes da instituição, ministro tem defendido que não haveria motivos para se considerar suspeito ou impedido

11/03/2026, 16:09 — Em Política

VEJA MAIS

SIGA

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM



[Pipeline](#)[Valor Investe](#)[Valor One](#)[Valor Pro](#)

[Crescer](#)[Época Negócios](#)[Galileu](#)[Glamour](#)[Globo Rural](#)[GQ](#)[Marie Claire](#)[Monet](#)[Quem](#)[PEGN](#)[Rádio Globo](#)[TechTudo](#)[Um Só Planeta](#)[Vida de Bicho](#)[Vogue](#)

[QUEM SOMOS](#)[FALE CONOSCO](#)[TERMOS E CONDIÇÕES](#)[TRABALHE CONOSCO](#)[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)[ANUNCIE](#)[MINHA EDITORA](#)
